

מסורת הש"ס

א) ןלכורא זיל מתירין דאָ קאי לפרע ארעליג בעסמן ל׳ ג' מתירין ועי' חוס' דהסא ד"ה מפירין ליענא דקרא ״ו״ן, א) ןברכות ט. ושי״ן, א) מנילה כט: ושי״ן, ד) ומכור כ"א במשה שמעשיות וברמז׳ס, א) לעיל כח, א) ו פ״ו עד, א) ןקטן לט, א) קצת הדמים כהר״ד אהר״כ מהר״ד בכור במתיה ולימא ז״ק, א) ליה מאי אפסקתן ומשני דא״ל מוכר וכי ז״ק, א) ג״א דלמר ליה אי כר ז״ק, א) ג״א בתמונה פריך שפיר מה שטור כר ז״ק, א) ז״ל א׳ דגל, א) ז״ל ואפילו, א) ולא מפליג,

תורה אור השלם

1. ובי דקדוּה בו מום פסח או עור בל מום רע לא תוקבחוּ לִיךְ אֱלֹדִיקי: דברים טו כא

הגהות הב"ח

א) גמ' בכור ינכה ולימא ליה: א) בבשנה אכל לא מן העור:

מוסף רש"י

במקור נוסד. טעמו, במסכת גיטין (פא.) מונה שבת של חמשה ואמר ר' יוסי יומיא עמו, טס וקו, דבר יסר כקו השקול (שדוכין אה) א': פירושו עמו לתת טעם לכל דבריו שהם מיישב את דבריו (גיטין עה).

הדרן עלך כל פסולי הובקדשין יבשה שתהא נפרכת. ואעפ"י שאין מולידה דין און וזי מעל שחייב כל כך ששהא נפרעת לזכרון (חורין א), חוטיין הוצינות. כפי דענין שקרין ינציב"ה, החלוטות אוןן שלפנים כנגד חוטמן, שנפגמו. שיעל מסע מעט, או שנבגמו. שחמטו ברחמן מלמעלה בעוקן ולא חסרו כלום, הואיל ונצלו אוןן חוטיין (נערי דה), והפנימיות. שהשייטס הגדולות קנעות בנן שקרין מישליו"ש, שנעקרו. לגמרי היו מום, כדמפרש ואילי הואיל וכו פני מומן, אלא כפירה או גיטום איתו ניכר בהם, שברי מנאות כפה (שם).

שיטה מקובצת

א) רבינא דמסברי להו וסברי: א) הוימא ר' יוסי: נמוק: א) להם את הדמים: א) ויחזיר להם את: א) ישלמו לו דמי: א) בכור ינכה ולימא: א) לאו דאכלתיה הוה כר' ושרי לי ניהליה: א) לא מן העור: א) שבלבדי ובטל ממלאכתו כר' שבגלוי ובטל: א) החסותם אבל לא מן: אי' שנפגמו או שנבגמו: א) להצטרף דהא כליתנהו דמי: א) דאיסור ספי להו הס"ד: א) קצת בכור ינכה לו מן הדמים ומי' הוא יטול קצת בתמיה: א) אבא ומשעו מותר: א) אימא דלמא לעולם כל דהו לא: א) הגדר וכוין דלא: א) שיעור גיטן לאידי: א) אבא מני מורה: א) כנפריס והסחוטיס: א) שנעקרו דהיינו ינבש: א) הנתם גבי עבד ורצא: א) כפי מובין אלו: א) ובראם גמי לא: א) לקמן ואין לחלק בין: א) לחירות כגון שמשחחר:

כל פסולי המוקדשין

לאפוקי מדרבי יוסי דמתני': במקום שאין חכם. הא יש חכם הוא לבדו מתירו: כגון מאן. הוי אותו חכם: מכלל דהני סרי כל דכו.

במתיה. כלומר אפי' עמי הארץ השנים ועמי הארץ היאך ראויין להטטרף ים: דמסברי להו. טעמי הלכות נדרים וסגרי ואותו חכם

ילמד את השנים: מהו דסימא. הא

קיימא לן במסכת גיטין (דף סו.) רבי יוסי ניומוקו עמו ותיהוי הלכתא כוותיה: ניומוקו. טעמו. שהיה מציא טעם לדבריו כל שעה: תפשוט מהא. דלמר רב מנאל משמיה דרב אין הלכה כר' יוסי תפשוט דהך קמיימא דלמר רבי יהודה לעיל ולין: ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל ג' מתירין את הבכור תפשוט משמיה דשמואל איתמר דאי משמיה דרב תרתי למה לי אסור וימני שלשה מתירין את הבכור ואין הלכה כר' יוסי: **במתני' השועט אס הבכור. ומכר מבשרו: ונודע שלא הראהו. לחכם: מה שאכלו. הלוקחים אכלו: ויחזיר להם הדמים.**

משום קנס דאיסור י' ספק הוי: מבשר יקבל. דככור חס אסור כהנאה: מכרוהו. הלוקחים לעובדי כוכבים הואיל ולא גרס להו איסורא ישלמו לו דמי בשר טריפה צול והוא יחזיר להם המותר: גמ' קא.

מואסת כמו ואקוז צס (ויקרא כ): יחזיר להם כל הדמים. דכל מה שאכלו אינו נהנה להם משעה שנודע להם: ינכה. והוא יטול י' קצת י' בתמיה: ולימא ליה. ישראל לכהן שמכר מה אפסקדתן הלא אס היה הבשר צידק היה טעון קפורה שהרי חס שחטמו: כגון דוצין ליה. כהן השועט מקום המוס לישאל: דלמר ליה. כהן אס היה צדי הוה מחזינא ליה כמו שהוא שטוט: כר' יהודה.

דלמרינן בפרק עד כמה (לעיל כח.) השועט את הבכור ואחר כך הראה את מומו רבי יהודה ממיר: טעלים. אמאי יטול קצת לימא א' ליה מוכר ללוקח אי לאו דלכתלנהו הוה מתקנינא להו: יין נסך. אמאי יטול קצת. ומשנין] כגון דלא זצין ליה יין נסך גופיה אלא עירבו עם יין כשר ומכרן ולימא ליה אי הדמיה ניהלי הוה מוציננא ליה לעובדי כוכבים חוץ מדמי יין נסך שז:

הדרן עלך כל פסולי המוקדשין

על אלו מומין. החסותם. תנוך האוןן שקרין טנדריין: אצל לא מן העור. דהדר צריא ולא הוי מומא. והאי עור היינו אליה רכה של אוןן: פגימה אינה בלא חסרון אצל סדק משמע גמי בלא חסרון: נפרכת. כשממשמטין בה: גמ' ואמאי פסח ועור כפיב. שישחוט בכור עליהן ומידי אחרינא לא דכתיב וכי יהיה צו מוס פסח ועור וסמין ליה בשעריך תאכלנו דהיינו בלא הקרבה: ומשני **כתיב גמי כי יהיה צו מוס. דמשמע גמי מומין אחריני: ובטל גמי ממלאכסו. כגון פסח בטל מהילוך ועור בטל מרלייה: אלמה סק נפגמה אונו. הוי מוס הא אינה בטילה משמיעה: ריבויא היא. דכתיב כל ולא דרשינן ליה בכלל ופרט: אי הכי דריבויא הוא מומין שבסתר נשחוט גמי עלייהו: חוטיין. יינצב"ש: חילוונות. שבאמצע הפה: שנפגמו. שחסרו מעט: שנחתכו כסין כדוחצו ולא חסרו אלא כעין סדק: מושליר"ש:**

פרק חמישי בכורות

לו.

מפירין את הנדר. לישנא דקרא נקט אצל גבי חכם שיך לשון הסרה וכן בהמוכר את הספינה (ב"ב דף עד.) גבי צת קול דקאמר ועכשיו שנשבעתי מי מפר לי: רב' יהודה אומר אחד מהם חכם מבכץ דהנך בץ דהו אמר רבינא דמסברי אהו וסברי. כ"כ צרוז הספרים ויש ספרים דגרסי כגון מאן אלמר רב נחמן כגון אנא י' משמע מתוך לשון הקונט' שכן גרים וקסה היכי פריך עלה מכלל דהנך כל דהו אימא י' לא אלא שפחותים מדרב נחמן וא"ת לאדך גירסא גמי מנא ליה כל דהו דלמא מכלל דהנך פחותים ממומחה אצל כל דהו לא וי"ל דפשיטא ליה דחכם דר' יהודה לאו כחכם דלעיל דאיירי במומחה דאפי' רבי יהודה מודה דיחיד מומחה מתיר את הנדר י' וכאן דלא איירי א' במומחה מה שיעור י' נותן לאיך ומיהו קסה דא"כ מנא ליה דלתי לאפוקי מדרבי יהודה כיון דרבי יהודה לא איירי במומחה דלמא רבי חייא צר אנא י' מודה דנעינן אחד מהם כחכם דר' יהודה דוחק לומר דג' מפירין את הנדר משמע ליה שלשתן שוין: ויין נסך. אע"ג דצפ' ג' דהוריות (דף יא.) קאמר דסתמו הוי אפיקורוס ציין נסך כמו צנצלות מ"מ לא חשיב נפש קאה צו ועוד דהכא מסקין על ידי מערבות:

הדרן עלך כל פסולי המוקדשין

מן החסותם. לשון תנוך הוא כמו ראשי כנפים א' והחסותן צפרק כיצד זולין (פסחים פד.) וצבל האוןן מתרגס חסותם דלודנא (עמוס א): מזה הפרט מפורש מומין שבגלוי ואינן חוזרין. כה"ג דרשנין צפ"ק דקדושין (דף נד:) גבי שן ועין וא"ת ומ"ט לא הוי הכא מומא כשנפלה שינו כיון דחשיב מוס צנגלוי ואינו חוזר ללקמן בפרק מומין אלו (דף נד.) לא פסלינן ניטלו שיניו גבי דאס אלא משום מראית העין דליתו שזו צורעו של אהרן מכלל דצנהמה כשר ואפי' גבי דאס לא מיפסל צנן אחד ודוקא בחוטיין החילוונות שנפגמו ושגממו וצפנימיות שנעקרו יא' ינציב"ש צלע"ז דפריש צקונטרס קאמר בצמון גבי צמה דהוי מוס אצל ניטלו שינים לא וי"ל דשאינו גבי עצד דגלי קרא אצל הכא שכן דרך שהשייטס נופלות מחמת זקנה לא הוי כעין פסח ועור ומיהו לריך טעם אחר דה"ג עיניו מממת זקנה וא"ת מאי שנא דהכחו על אנו וחרשו חשיב מוס הסס י' ועצד יוצא לחירות דהוי מוס צנגלוי ואינו חוזר ולקמן בפרק י' אלו מומין (דף מה:) תנן חרש שטות (וקטן) פסולין בלדס וכשרין צנהמה י' א' בלדס לא מיפסלי אלא משום דליתו שזו צורעו של אהרן כדמפרש לקמן י' א' צין חרש צדיי דאס לחרש צדיי שמים וי"ל דגבי עצד גלי דחמנא דצדקנר כל חשיב מוס ללאת צו לחירות י' שמסתחרר צשניו: נעקרו

תנן נפגמה אונו מן החסותם י' אי הכי מומין שבסתר גמי ושגממו והפנימיות שנעקרו נעקרו

תנן נפגמה אונו מן החסותם י' מושליר"ש:

מוס

עין משפט

נר מצוה

נא א מיי פ"ג מהלכות בכורות הלכה ט ופט"ו מהלכות מפרה הלכה יב סגמ עשן ריא וטוש"ע י"ד סי' שי סעיף צ וטור ש"ע ח"מ סי' רלג סעיף א:

נב ב מיי פט"ו מהלכות מפרה הלכה יב טוש"ע ח"מ סי' רלג סעי' צ וטוש"ע י"ד סי' קיע סעיף גן: נג ג מיי פט"ו מהלכות מאכלות אכורות הלכ' כט וטוש"ע י"ד סי' קלג סעיף צ:

א ד מיי פ"ו מהלכות בילת מקדש הלכה צ טור י"ד סי' שט:

לעזי רש"י

טנדריין [טינדר"ם].

סחוט.

יינצב"ש [ינציבי"ש].

חניכיס.

מוטליר"ש

[מישליר"ש]. שגיית טחנות.

רבינו גרשום

לאפוקי מדר' יהודה דלא בעינן אחד מהם חכם: דמסברי להו וסברי דלא ליהוו עמי הארץ גמורין: דאיתמר מזהא דמדהא איתמר משמיה דרב שימ דהך קמיימא דאמרינן ספק משמיה דרב ספק משמיה דשמואל דרדאי דשמואל הוי דאי הויא גמי משמיה דרב והכא גמי אמר רב דהכא רבי יוסי אלא דאפי' ג' בני כנסת מתירין היינו קמיימא תרי זימני למה לי למירי. לא דראי לא איתמר אלא דהא משמיה דרב ואיך מכללא מדוקיא דההיא איתמר ואליבא דרב: ויחזיר להם את הדמים דקנסתו ויבגן: הן ויחזירו לו את הבשר שמותר בהנאות מרשאי למוכרו לעובד כוכבים: מכרוהו הלוקחין את הבשר לעובד כוכבים ביוקר או הטילוהו לבלבים ועדיין לא נהנו הדמים ישלמו לו דמי טרפה שהיא בודל ולא ישלמו לו כל הדמים שטלו ממנה לפי שהווא מכר טרפה מדעתו: ינכה להם מן הדמים כנגד מה ששללו והשאר יחזיר: בכור אמאי ינכה לו מן הדמים לימא ליה הלוקח מאי אפסידתך דאכלתיה והא אי אהרתתיה ניהלך לא הוי תקנה אלא יקבר. כגון דובין ההוא אבד דהוה ביה ינכה ליה מן הדמים: דאמר ליה אי לאו דאכלתיה הוה מחזינא ליה לחכם ושרי לי ניהליה: כר' יהודה. דמתיר לראות מום לאחר שחייטה כדאמרינן בפרקין דלעילא: טבליס. מצי א"ל אי לאו דאכלת מתקינא להו הלכך ינכה. ויין נסך שאינו נסך גרידא אלא ע"י תערובת תנשך וזבני ניהליה ואי הוה מחדר ליה הוה מותר בהנאות כדרשב"ג דתנן וכו' הלכך ינכה: סליק פירקא על אלו מומין. הסחות שלועזים טנדורוס: מלא כרשינה. כמלא הכנסת גגרי של כרשינין: אמאי נשחטו על אלו מומין: פסח ועור. בלבד כתיבי: כתיב גמי כי יהיה בו מום סתם ריבה את אלו: ובטל ממלאכתו פסח ועור שאינו ראי למלאכה: אלמה תנן נפגם אקא דמשום הכי אינו בטל וקא הוי מום: כל מום רע ריבויא הוא ומכיר הני: חוטיין. חניכיס הוצינותיו הוי מום כי נגממו משום דלא הוי בסתר דמיתחזי כדאביל: